

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3557/2542

นาง โซเนีย แอนเน็ตต์ ไรเคิล บอร์น
พลีส์ หรือ นาง โซเนีย แอนเน็ตต์ ไร
เคิล นีพลีส์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโคล กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 6, มาตรา 8, มาตรา 13, มาตรา 38

โจทก์ใช้ชื่อและชื่อสกุลโจทก์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 7(1)โดยโจทก์โฆษณาสินค้าของโจทก์โดยใช้คำว่า RYKIEL เป็นเครื่องหมายการค้า จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศคำว่าRYKELจึงเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้ การที่ศาลอุทธรณ์ หยิบยกเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ขอจดทะเบียนคำว่า RYKELซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งชุดว่า RYKELHOMMEBIS ขึ้นเปรียบเทียบกับคำว่า RYKIELที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งชุดว่า SONIARYKIEL ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าคล้ายหรือเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าจึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำคำว่า RYKIEL และ RYKELแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะตัวอักษรที่ใช้และการเรียงตัวเหมือนกันคงแตกต่างกันที่จำนวนตัวอักษรและคำทั้งสองยังมีสำเนียงการอ่านหรือเสียงเรียกขานเป็นอย่างเดียวกันว่า "ไรเคิล" หรือ"ไร"

เคล"เมื่อเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยพ้อง กับเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วย่อมก่อให้เกิดสาธารณชนที่เลือกซื้อสินค้าซึ่งจะรับฟังเสียงเรียกขานเป็น สำคัญเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า ได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับ จดทะเบียนให้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3),8(11) และ 13ของผู้ยื่นคำขอ รวมทั้ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าวินิจฉัยคำขอของบุคคลอื่นที่ยื่นเข้ามาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน การค้านั้นนายทะเบียนจึงเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า และเป็นผู้ที่ได้แย่งสิทธิของผู้เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้คัดค้านโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องนายทะเบียนฯ ห้าม รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ขอจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาห้ามมิให้จำเลยที่ 2 รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 220099 เครื่องหมายที่ เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL ห้ามมิให้จำเลยที่ 1ใช้เครื่องหมายอักษรโรมัน ที่เขียนว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL กับ สินค้าที่จำเลยที่ 1 วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเองโดยเด็ดขาด

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับผิดชอบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ได้ยื่นไว้ตามคำขอเลขที่ 220099 สำหรับเครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL และห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายอักษรโรมันดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยที่ 1 ที่วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาพึงได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIA RYKIEL สำหรับสินค้าชุดเสื้อกันหนาวชุดสตรี ชุดชั้นใน เสื้อคลุม เสื้อเชิ้ต กระโปรง กางเกงขายาว เป็นต้น โดยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ในบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำ RYKIEL เท่านั้น เมื่อปี 2528 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIA RYKIEL ในประเทศไทยจำหน่ายสินค้าของโจทก์เรื่อยมา ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2534 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS สำหรับสินค้าเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อลำลอง กระโปรงและกางเกงขายาว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งนี้จำเลยที่ 1 อ้างสิทธิที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า HOMME BIS แต่เพียงผู้เดียว

โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงให้ยกคำคัดค้านตามเอกสารหมายเลข 8 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ยกอุทธรณ์โจทก์แล้วให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข 12 (ข้อ 3.10) และจ.15 แต่เนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ดังนั้น คดีเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยขั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ 2 เท่านั้นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS จึงมีคำขึ้นต้นไม่เหมือนกัน นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนต้องใช้คำประกอบกันทั้งหมดไม่สามารถแยกใช้คำต่างจากที่ขอจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย คำว่า SONIA RYKIEL ก็ดี เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ใช้ในการประกอบการค้าคำว่า RYKIEL HOMME หรือคำว่า RYKIEL ก็ดีจึงไม่มีทางคล้ายกันทั้งรูปลักษณะและการเรียกขานกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจดทะเบียนทั้งการที่จะเลือกเอาเครื่องหมายการค้าบางส่วนมาเปรียบเทียบกับแล้ว

วินิจฉัยว่ามีรูปลักษณะคำออกเสียงเรียกขานเหมือนใกล้เคียงกันดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยน่าจะไม่ต้อง เครื่องหมายการค้าของโจทก์และที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้า จึงไม่อาจห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ 1 ได้นั้น เห็นว่า เมื่อคดีได้ความตามทางนำสืบของจำเลยที่ 2 ว่า คำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปและจำเลยที่ 1 มิได้ถือสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเสียแล้ว สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจดทะเบียนจึงอยู่ที่คำว่า RYKEL อันเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ซึ่งจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้แก่โจทก์คำว่า SONIA RYKIEL เอกสารหมาย จ.4 เห็นได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและชื่อสกุลของโจทก์คือนางโซเนียแอนเน็ตต์ ไรเคิล บอร์น ฟลิส (Mrs.SONIA ANNETTE RYKIEL-BORN FLIS) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7(1) โดยโจทก์นำสืบว่าในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น บางครั้งโจทก์จะใช้เพียง RYKIEL เพียงคำเดียว เช่นตามใบโฆษณาเอกสารหมาย จ.9 จะใช้ว่า RYKIEL HOMME ทั้งโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า RYKIEL ไว้ในต่างประเทศอีกด้วยตามเอกสารหมาย จ.5 จ.6 และ จ.16 ดังนี้ย่อมแสดงว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าของโจทก์โดยใช้คำว่า RYKIEL เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ถือได้ว่าคำว่า RYKIEL เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดว่า RYKEL HOMME BIS ขึ้นมาเปรียบเทียบวินิจฉัย

กับคำว่า RYKIEL ที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งชุดว่า SONIA RYKIEL ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าคล้ายหรือเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าหรือไม่จึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำว่า RYKIEL และ RYKELแล้วจะเห็นได้ว่า ลักษณะตัวอักษรที่ใช้และการเรียงตัวเหมือนกัน คงแตกต่างกันที่จำนวนตัวอักษร เท่านั้นโดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจดทะเบียนไม่มีอักษร I แต่ทั้งสองคำนี้มีสำเนียงการอ่านหรือเสียงเรียกขานเป็นอย่างเดียวกันว่า "ไรเคิ้ล" หรือ "ไรเคล" เมื่อเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจดทะเบียนไปพ้องกับเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้นได้ว่าเป็นของโจทก์หรือของจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3), 8(11) และ 13 นั้น ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้น ไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอีกคนหนึ่งอยู่ต่างสังกัดกับจำเลยที่ 2 นอกจากนี้ตามกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ชัดแจ้งว่า "ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" เนื่องจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้ายังไม่ยุติต้องให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอีกชั้น
หนึ่งก่อนจึงจะยุติ ก่อให้เกิดสิทธิยื่นฟ้องคดีได้ ผู้ที่ได้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหาใช่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่นั้น เห็นว่า
ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 2 ที่ว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธ
หรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ให้การต่อสู้คดีไว้
แม้ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง สำหรับข้อต่อสู้ที่ว่าคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าเป็นผู้ได้แย้งสิทธิของโจทก์ หาใช่จำเลยที่ 2 นั้นนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นผู้ใช้
ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอรวมทั้ง
วินิจฉัยคำขอของบุคคลอื่นที่ยื่นเข้ามาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นั้น ๆ ด้วยจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจ
โดยตรงเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อจำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน ที่จำเลยที่ 2 มี
คำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ตามคำขอของจำเลยที่ 1 ต่อไปตามเอกสารหมาย จ.12 เป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 ใน
ฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แย้งสิทธิของโจทก์ที่จะรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ได้ยื่นคำขอไว้นั่นเอง ส่วนการที่พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 37 วรรคสอง ให้ผู้เกี่ยวข้องที่เสียประโยชน์
จากการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็เพื่อให้กระบวน
พิจารณาการรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงเท่านั้น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย

อุทธรณ์แล้ว มีความเห็นอย่างไรก็ย่อมแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับหรือ
ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไปดังนั้น ผู้ที่ได้แย้งสิทธิของผู้เสียประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้คัดค้านก็คือนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั่นเอง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ขอจด
ทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง
ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและมีคำพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(พินิจ เพชรรุ่ง-จรัญ หัตถกรรม-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ